



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

תובעים	1	אשכלות נעמי (שרה), ת.ז. XXXXX
	2	וקסלר סבטלנה, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד רוז יריב
רח' מעלה השחרור 7 חיפה.
טל: 046811000.
פקס: 046811004.
נייד: 0542425239.
דוא"ל: adir@zvirazlaw.co.il
טל: 0542425239 פקס: 046811004

נגד

נתבעים	1	אילת יוליה, ת.ז. XXXXX פינסקר 50 חיפה.
	2	אילת אלכסנדר גלעד, ת.ז. XXXXX פינסקר 50 חיפה. טל: 054-5714715 דוא"ל: madbir@gmail.com

פסק דין

1. התובעות, שהן בעלים של שתי דירות בבית המשותף מושא ההליך הגישו תביעה נגד הנתבעים, הם בעלים של דירה בבית, במסגרתה עתרו למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים: לבנות ממ"ד, מחסן, מרפסת קונזולית, חניה, או כל בנייה אחרת ברכוש המשותף; לבצע עבודות בנייה כלשהן ללא היתר בנייה ולאחסן מיטלטלין ברכוש המשותף. כמו כן, עתרו התובעות למתן צו עשה שיחייב את הנתבעים להרוס כל בנייה שביצעו ללא היתר בנייה או ללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית, ולסלק מהרכוש המשותף מיטלטלין שהניחו בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית מושא ההליך מכיל ארבע דירות, נמצא ברח' פינסקר 50, חיפה, ומזוהה כחלקה 25 בגוש 11201 (להלן: "**הבית/המשותף**"). התובעת מספר 1 (להלן: "**שרה**") היא הבעלים של תת חלקה 2, והתובעת מספר 2 (להלן: "**וקסלר**") היא הבעלים של תת חלקה 3. הנתבעים הם בעלים של תת חלקה 1. בבית דירה נוספת, תת חלקה 4, אשר בעליה לא צורף כצד להליך.

תמצית טענות התביעה -

3. הנתבעים החלו בהקמת מחסן, ממ"ד וחניה ללא שקיבלו לכך הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית וללא שהתקבל היתר בנייה כדין.

4. בשנת 2016 הגישו הנתבע ושרה בקשה להיתר בנייה שמספרה 572030/04 ועניינה תוספת שני מחסנים, שני ממ"דים, הרחבת דירה, מרפסת ולגליזציה למרפסת זיזית עבור שני בעלי הדירות. הבקשה אושרה בתנאים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביום 11.7.17. בשנת 2020, לאחר שהיחסים בין הצדדים עלו על שרטון הגישה שרה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה הודעה שבה ביקשה לסגור את הטיפול בבקשתה להיתר בנייה. ביום 7.9.20 נסגרה הבקשה (להלן: "**הבקשה המשותפת**").

5. בעקבות האמור הגישו הנתבעים בקשה נפרדת להיתר בנייה שמספרה 572030/05 שעניינה תוספת ממ"ד, מרפסת זיזית ומחסן בקומת מרתף, וכן לגליזציה לתוספת שטח (להלן: "**הבקשה המאוחרת**"). בקשה זו הוגשה ללא הסכמת שרה והממ"ד המודגם בה נמצא במיקום אחר מהמיקום שהודגם בבקשה המשותפת לשני הצדדים להליך.

6. אי אפשר לייחס את ההסכמות לבניה שהתקבלו ביחס לבקשה המשותפת לבקשה המאוחרת החדשה שהגישו הנתבעים, וזאת מהטעם שמיקום הממ"ד אינו זהה למיקום אשר לגביו ניתנו הסכמות בעלי הדירות בבית בבקשה המשותפת.

7. הנתבעים הציגו תוכנית בניה אשר נושאת את חתימות שרה והאדריכל, אך מדובר על חתימות מזויפות, שכן שרה והאדריכל מעולם לא חתמו על גבי תוכנית הנתבעים.

8. ביום 15.11.21 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה את הבקשה המאוחרת להיתר בנייה שהגישו הנתבעים ב - "כפוף לקבלת אישור ערכאה שיפוטית המוסמכת/הסכמת השכנים השותפים לנכס לבנייה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. חרף העובדה שלא התקבלו היתר בנייה והסכמות יתר בעלי הדירות בבית לבקשת הנתבעים, החלו הנתבעים להרחיב את דירתם, לבנות מחסן, ממ"ד וחניה אשר לא נזכרת בבקשות להיתרים.

10. שעה ששלושה מארבעה בעלי דירות בבית מתנגדים לבנייה מושא ההליך, לא יכולה להיות לנתבעים הסכמה קניינית בשיעור הנדרש.

11. הנתבעים אוגרים פסולת בחדר המדרגות, במקלט ובחצר המשותפת, באופן שמהווה מפגע תברואתי ומסכן את בריאותם של יתר בעלי הדירות בבית. בכלל זאת מאוחסנים שם: פחי צבע, ברזלים, גדרות, גדר תיל, תריסים, צינורות נחושת ועוד. יש לחייב את הנתבעים לפנותם.

תמצית טענות ההגנה -

12. לאחר שנפרדו דרכי הנתבע ושרה להגשת בקשת בנייה משותפת, הגישו הנתבעים את הבקשה המאוחרת מטעמים שעליה חתמו שרה, אמציה ברעם, הבעלים של תת חלקה 4, והנתבעים בעצמם. הסכמות אלו (של 3 מתוך 4 דירות בבית) מהוות הסכמה בשיעור הנדרש על פי חוק.

13. אין לקבל את טענת שרה בדבר זיוף, שכן מדובר בחתימות מקוריות על גבי התוכנית שהוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אמציה ברעם, אשר חתום אף הוא על התוכנית, מאשר כי הוא חתם בכתב ידו על אותה תוכנית. יתרה מכך, אם היו הנתבעים רוצים לזייף את החתימות, חזקה עליהם שהיו מזייפים גם את חתימת וקסלר, אשר חתמה אף היא על התוכנית המשותפת.

14. לאור העובדה שקיים לנתבעים אישור בתנאים לבנייה מושא ההליך, וכן קיימת להם הסכמת בעלי הדירות בבית בשיעור הנדרש, יש לאפשר את ביצוע העבודות מושא ההליך.

ההליכים בתיק -

15. לאחר שנטען בדיון שהתקיים בתיק כי החתימות המתנוססות על גבי התוכנית שהגישו הנתבעים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה מזויפות, הסכימו הצדדים למינוי מומחית מוסכמת לכתב יד אשר תבחן את התוכנית שהגישו הנתבעים ותחוה דעתה בשאלה "האם ניתן לקבוע בוודאות כי החתימות הנחזות להיות חתימות מקוריות של התובעות על שתי תוכניות בנייה שהגישו הנתבעים הן חתימותיהן".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. ביום 11.5.23 מונתה כמומחית מוסכמת הגרפולוגית פנינה אריאלי (להלן: "המומחית"), וביום 12.6.23 ניתנה על ידה חוות דעת. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 28.6.23 התבקשה המומחית להבהיר מדוע חוות דעתה מתייחסת רק לחתימת שרה, ומדוע מצאה לבחון את חתימתו של מר אשכולות אף על פי שלא התבקשה לעשות כן. ביום 2.7.23 השיבה המומחית כי חתימת וקסלר לא נבדקה היות שאין מחלוקת על כך שחתימתה על גבי התוכנית המשותפת משנת 2016 היא אותנטית, ואין מחלוקת כי חתימתה אינה מופיעה על גבי התוכנית משנת 2018 שהגישו הנתבעים. ביחס לשאלה מדוע נבדקה חתימתו של מר אשכולות השיבה המומחית כי בפגישה שערכה עם שרה נכח בעלה איתמר (להלן: "איתמר"), והלה אישר כי הוא חתם על הבקשה להיתר בנייה של הנתבעים וכן על מסמכים נוספים תוך שהוא חותם את חתימתה - "שרה אשכולות".

17. הצדדים שלחו שאלות הבהרה למומחית, וביום 27.7.23 השיבה המומחית לשאלות ההבהרה.

18. ביום 16.6.24 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו מטעם התביעה: שרה, איתמר והאדריכל קאלימי אריאל. מטעם ההגנה העידו: אמציה ברעם, בעלים של דירה בבית והנתבעים. הצדדים ויתרו על זכותם לחקור את המומחית. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה -

19. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את מרבית התביעה, הכל כפי שיפורט להלן:

20. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבנייה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. בפסיקה נקבע כי ההלכה הפסוקה פירשה את המונח "הרחבה" שבסעיף 71 לחוק המקרקעין כתוספת בנייה שמטרתה הקלה על מצוקת הדיור, אך עם זאת נקבע כי נדרש כי אותה תוספת בנייה תהא בסמיכות פיסית לדירה כדי שתחשב "הרחבת דירה" כמשמעותה בסעיף, ראו קביעת בית המשפט ברע"א 1462-10 עטייה נ' שגיא בפסקה 19 (נבו 02.08.2012) בעניין:

"הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף. זאת נוכח השיקול הפרשני הנוסף שעליו עמדנו שלפיו הכלל ביחס לדרישת הסכמת כלל הדיירים להצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית נותר בעינו".

וכן נקבע בהמשך פסק הדין -

"אין לשלול את הטענה שבניית מחסן - אפילו זה אינו בסמיכות פיסית לדירה - מאפשרת לפנות ממנה מיטלטלין ובכך להקל על הצפיפות בדירה. ברם, הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות דיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף".

22. בספרות נקבע כי תנאי לכך שהבניה תיחשב הרחבה הוא שהבניה תהא מתוך דירת המבקש-

"כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה . . . אנכית, כגון, בנייה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה . . . אופקית, כגון, בניית מרפסת או סגירתה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש" (איזנשטיין, עמ' 223) (ההדגשה שלי, י"ל).

23. אבחן להלן את רכיבי הבניה השונים שאותם מבקשים הנתבעים לבנות לאורם של עקרונות אלו.

הסכמה לבניית חניה ולמחסן-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. אין מחלוקת על כך שהמחסן שמבקשים הנתבעים לבנות לא מצוי בהמשך דירתם של הנתבעים ואין חיבור בינו לבין דירתם, ומשכך, הוא לא יכול להיחשב "הרחבת דירה". לא יכולה להיות מחלוקת גם על כך שהחניה אינה מהווה הרחבה של הדירה. לאור האמור, נהיר כי לשני רכיבי בניה אלו נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית, שכן לא חל עליהם הרוב המופחת שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

25. מהשתלשלות העניינים כפי שהיא עולה מכתב התביעה שהגישה שרה, עולה כי בשנת 2016 היא והנתבע הגישו בקשה משותפת למתן היתר בנייה, היא התוכנית שהוגשה וסומנה נ/1. ביום 11.7.17 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה את הבקשה בתנאים, בין היתר, תוך הפחתת שטחי הממ"דים והמחסנים כמפורט בנספח ג' לכתב התביעה. בשנת 2018 הוגשה בקשה מתוקנת על ידי הנתבע ושרה, היא התוכנית שהוגשה וסומנה ת/1, במסגרתה הוקטן שטח ממ"ד שרה ושונה תוואי ממ"ד הנתבע. הבקשה, כאמור, כוללת חתימות המתיימרות להיות חתימות שרה, ברעם והנתבעים.

26. הסכמה למחסן ולחניה שמבקשים הנתבעים לבנות טעונה, כאמור לעיל, הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית.

27. עם זאת, כל בעלי הדירות בבית נתנו, כאמור, הסכמתם לבניה המבוקשת המודגמת בתוכנית נ/1 שהוגשה בשנת 2016. מעיון בתוכנית עולה כי בתוכנית קומת המרתף מודגמים חניה ומחסן לדירת הנתבעים.

28. התובעות אמנם טענו כי אין לזקוף הסכמתן ע"ג תוכנית נ/1 לבנייה מושא ההליך, וזאת מהטעם שהתוכנית עברה שינויים להם לא נתנו בעלי הדירות הסכמתם. ואולם, מעיון בתוכניות עולה כי המחסן והחניה נותרו במיקום המודגם בתוכנית נ/1. למשמע העדים גם לא עלה אחרת. משכך, ומשלא הובא כל טעם מדוע לא אראה את כל בעלי הדירות בבית כמסכימים להקמת החניה והמחסן מתוקף הסכמתם בשנת 2016, אני רואה אותם כמסכימים להקמתם.

29. לאור האמור, אני קובעת כי נתונה לנתבעים הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית לבניית החניה והמחסן.

30. אבחן להלן האם באמתחתם של הנתבעים הסכמות בשיעור הנדרש להרחבת דירתם.

הסכמה לבניית הממ"ד-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. בהתאם להוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, נדרשת לנתבעים הסכמתם של 60% מבעלי הדירות בבית להקמת הממ"ד.

32. תוכנית הבנייה שהגישו הנתבעים בשנת 2018, היא התוכנית מושא ההליך, כוללת בקשה לבניית ממ"ד בדירתם. אין מחלוקת על כך שהממ"ד המודגם בתוכנית מושא ההליך נמצא במקום אחר מהממ"ד לו ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות בשנת 2016.

33. לאור האמור, מששונה מיקום הממ"ד לא ניתן לזקוף את הסכמות בעלי הדירות בבית ע"ג תוכנית נ/1, ונדרש לבחון את היקף ההסכמות שבאמתחתם של הנתבעים כפי שהתקבלו בשנת 2018 ע"ג תוכנית ת/1. אבחן להלן האם התקבלו הסכמות בעלי הדירות בבית ע"ג תוכנית ת/1.

האם ניתנה חתימת אמציה ברעם -

34. אמציה ברעם הוזמן על ידי הנתבעים לעדות ואישר כי הוא חתם על התוכנית ת/1, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 47-50.

35. התובעות טענו כי יש לראות את אמציה ברעם כמי שחזר בו מהסכמתו.

36. בפסיקה נקבע כי כשם שהסכמה צריכה להיות ברורה, מפורשת וחד משמעית כך גם החזרה מאותה הסכמה צריכה להיות ברורה, חד משמעית ומפורשת, כדי שיהיה נהיר למקבלה כי הנותן חזר בו מהסכמתו. יתרה מכך, וכפי שנקבע בפסיקה, שעה שמקבל ההסכמה השקיע כספים ומאמצים בהכנת התוכנית, אפשר שמטעמים של מניעות מטעמי צדק תמנע מנותן ההסכמה האפשרות לחזור בו מהסכמתו ללא טעם סביר, ראו בע"א [815/81 כליפא נ' שאול](#), פ"ד לו(3) 78, 82-83 (1982), וכן ראו נינה [זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מ"ב 24, 42 \(1995\) \(להלן: "פרופ' זלצמן"\)](#).

37. הפסיקה אמנם הכירה רק במקרים מעטים במצב שבו רשות נעשית בלתי הדירה. אך בדומה לנסיבות כאן, בכל המקרים הללו דובר במי שקיבל את הרשות במפורש, תוך יצירת מצג אקטיבי של כוונה לתת רשות בלתי הדירה באופן שמעודד להשקיע בתוכנית ובבניה, ראו ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד**, פ"ד נח(4), 27, 34-35 (2004), (להלן: "**פס"ד אלוני**").

38. פרופ' נ' זלצמן עמדה על הגדרתו של מוסד רישיון זה במאמרה "רישיון במקרקעין" כדלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע..."

39. בחוק המקרקעין לא הוסדר מוסד הרשות במקרקעין, אשר הוא יציר הפסיקה. מקורו של מוסד הרשות במקרקעין הוא ב"תורת ההשתק" (ESTOPPEL) שפותחה בדיני היושר האנגליים. השתק נועד למנוע תוצאות בלתי-צודקות, המתחייבות לכאורה מן הדין, על ידי השתקת המתנגדים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות או עובדתיות, שהן נכונות כשלעצמן" (ראה פס"ד אלוני 34-35).

40. ההשתק הקנייני (estoppel proprietary), מקורו בדיני היושר האנגליים (equity), כפי שיישמו בארץ (ראה: נ' זלצמן "רשיון במקרקעין", שם, 25-26). זהו אחד מכללי המניעות (estoppel) בדומה לכללי המניעות האחרים, כגון השתק מכוח מצג (estoppel by representation) והשתק מכח הבטחה (promissory estoppel). להבדיל מן הסוגים האחרים של כללי המניעות, ההשתק הקנייני יכול לשמש חרב ולא רק הגנה. לאמור, ההשתק הקנייני מקים עילת תביעה ואינו משמש רק טענת הגנה (ראו פרופ' זלצמן בעמ' 31).

בדומה לכללי המניעות האחרים, ההשתק הקנייני מבוסס על הציפיה שיצר בעל המקרקעין בהתנהגותו אצל בר הרשות, כאשר בר הרשות שינה את מצבו לרעה על בסיס התנהגות זו. כתבה פרופ' זלצמן על ההשתק הקנייני:

"הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך" (שם בעמ' 30)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. ובמקום אחר בדונה בהשתק הקנייני או הרשות מכוח ההשתק כתבה פרופ' זלצמן:

"הסתמכותו של מקבל הרשות על הציפיה שיצר אצלו בעל המקרקעין ושינוי מצבו לרעה, ישפיעו על המשך קיומם של יחסי הרשות ויכולת סיומם באורח חד צדדי על ידי בעל המקרקעין". (שם בעמ' 42)

42. בחקירתו הנגדית נחקר אמציה ברעם לגבי אופי הסכמתו, ובתוך כך הוא נשאל האם הסכמתו לבנייה הייתה מותנית בתנאים. במענה השיב העד כי הוא לא זוכר, אך זה נשמע הגיוני, ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 1-4. העד הופנה למכתב התנגדות שהגיש ביום 2.5.21 לוועדה המקומית (הוגש וסומן ת/2), בו נכתב **"אנו מתנים את הסכמתנו לבניית תוספת ממ"ד לדירתם של משפחת גלעד לפי התוכנית שהוגשה בגרמושקה ולהיתר ולגליזציה של הבנייה הבלתי חוקית שביצעו בעבר, בכך ש..."** באותו מכתב פורטו התנאים למתן ההסכמה. כשנשאל העד האם בהינתן שהתנאים לא התקיימו ההסכמה שלו בטלה, והשיב **"אני מניח שכן"**. ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול שורה 6.

43. למשמע עדות העד שוכנעתי כי אפילו ימצא כי לא מולאו התנאים המפורטים במסמך ת/2, אין לראות במסמך זה כמבטל את הסכמת מר ברעם, להלן טעמי: ראשית, מעדות אמציה ברעם לא עלה באופן מפורש וברור כי הוא חוזר בו מהסכמתו או כי היא בטלה, ולדידי, אי אפשר ללמוד מתשובתו - **"אני מניח שכן"**, כמלמדת על ביטול הסכמה. ביטול הסכמה צריך להיות ברור ומפורש ולא הססני. שנית, הסכמתו של מר ברעם בחתימתו על תוכנית ת/1 ניתנה כבר בשנת 2018, ומכתב התנאים האמור נכתב ב-2.5.21. משנתן אמציה ברעם הסכמה ללא תנאים כבר בשנת 2018, לא מצאתי לאפשר לו לחזור בו מהסכמתו או להתנותה בתנאים כשלוש שנים לאחר מכן, ללא שחל שינוי נסיבות המצדיק זאת, וללא שנתן כל הסבר או טעם מדוע הוא רשאי להוסיף תנאים להסכמתו שלוש שנים לאחר שניתנה, ולאחר שהנתבעים הוציאו כספים לקידום תוכנית הבניה שלהם. שלישית, על כתב ההתנגדות ת/2 חתמו אמציה ברעם ושרה, ומכותרתו עולה כי הוא הופנה רק לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לא הוכח כי מכתב זה שכלל הסכמה בתנאים הובא לידיעתם של הנתבעים, אשר אינם צד לאותו מסמך, וגם בשל כך הם היו רשאים להסתמך על ההסכמה שניתנה להם בשנת 2018 כפי שעשו.

44. ויוטעם, חתימתו של אמציה ברעם על הבקשה להיתר בניה היה בה מעבר לאקט של רצון טוב. היה בה כדי ליצור הסתמכות אצל הנתבעים, שכן בעטיה המשיכו הנתבעים לקדם את תוכנית הבניה שלהם והוציאו כספים לצורך כך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. לאור כל האמור, לא מצאתי לקבל את הטענה כי אמציה ברעם חזר בו מהסכמתו.

46. היות שלא קיימת מחלוקת על כך שהנתבעים מסכימים לבנייה של עצמם, היות שאין מחלוקת על כך שוקסלר לא הסכימה לבנית הממ"ד, והיות שנדרשת לנתבעים הסכמה של 3 מ-4 בעלי דירות בבית, נדרשת הכרעתי בשאלה האם אפשר לראות את שרה כמי שנתנה הסכמתה לבנייה מושא ההליך.

האם ניתנה הסכמת שרה-

47. בנסח הרישום מופיעה שרה כבעלים בשלמות של תת חלקה 2. אין מחלוקת בין הצדדים על כך שבשנת 2016 הגישו שרה והנתבע בצוותא חדה תוכנית בנייה במסגרתה ביקשו שניהם להוסיף בנייה לדירותיהם. אין מחלוקת על כך שתוכנית זו (נ/1) כללה הסכמות של כל ארבעת בעלי הדירות בבית. התאריך המצוין לצד החתימות בתוכנית הוא 9/2016. גם אין מחלוקת על כך שתוכנית זו נגנזה לאחר ששרה חזרה בה מאוחר יותר מרצונה לבנות.

48. בשנת 2018 הוגשה בקשה חדשה להיתר בנייה (ת/1) שכללה, בין היתר, שינוי תוואי הממ"ד של הנתבעים. עיון בתוכנית מעלה כי על גבי תוכנית זו מתנוססות חתימותיהם של שרה, אמציה ברעם והנתבעים, והתאריך המצוין לצד החתימות הוא 3/2018.

49. עיון בשתי התוכניות מעלה כי בשתייהן המבקשים הם שרה ונתבע מספר 2, וגם תיאור הבקשה דומה. אלא שבתוכנית ת/1 הועבר הממ"ד בדירת הנתבעים לחזית הצדית של הבית, והממ"ד של שרה צומצם. בעין בלתי מקצועית נראה כי תוכנית ת/1 כוללת חתימות של שרה, ברעם והנתבעים, לכל אורך התשריט.

50. בהתאם לפסיקה, רצוי לעשות שימוש בחוות דעתו של גרפולוג על מנת לבסס טענה בדבר אמיתותה (או אי אמיתותה) של חתימה אך בכל מקרה בית המשפט הוא זה המכריע [ע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' שאול רחמים בע"מ, בפסקה 16 (נבו 29.6.93); ע"א 2032/06 אמנון האגי נ' עזבון המנוח סלמאן יוסף זיאן, בפסקה 33 (נבו 01.02.2009)]. לכן, לאחר ששרה טענה כי החתימות המיוחסות לה המתנוססות על גבי התוכנית ת/1 מזויפות, וכי היא לא חתמה על תוכנית זו, מונתה על ידי המומחית, וזו נתנה חוות דעתה ובהמשך אף תשובותיה לשאלות הבהרה שהופנו אליה.

51. מסקנת חוות דעתה של המומחית, כמפורט בעמ' 10 לחוות הדעת, היא ש "קיימת סבירות גבוהה שהחתימות שבמחלוקת נכתבו על ידי מר איתמר אשכולות ולא על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגברת שרה אשכולות". בעמ' 9 לחוות הדעת קובעת המומחית כי "ממצאי הבדיקה של כתב היד שמיוחס לגברת אשכולות מחזקים את ממצאי הבדיקה ביחס לחתימות, ומעידים על כך שמר איתמר אשכולות כתב וחתם במקרים רבים במקום אשתו שרה. ניתן להבין כי מקבץ מאפיינים אישיים ואינדיבידואליים שנמצאו אינם מותירים ספק שהחתימות שבמחלוקת נכתבו על ידי מר איתמר אשכולות ולא על ידי הגברת שרה אשכולות". (הדגשה שלי י"ל)

52. במענה לשאלות הבהרה ששלחו הנתבעים השיבה המומחית כי החתימות המתנוססות על גבי התוכנית שהוגשה בשנת 2016 ועל גבי התוכנית שהוגשה בשנת 2018 מקוריות (לא צילומים ולא הדבקות), ושתיהן נחתמו על ידי אותו אדם. לשיטתה, שתי החתימות נחתמו על ידי איתמר, ראו תשובת המומחית מיום 27.7.23. ממצאי חוות הדעת לא הופרכו והתובעות ויתרו אף על חקירתה של המומחית.

53. חיזוק נוסף למסקנת חוות הדעת כי החתימות על גבי תוכנית ת/1 מקוריות לא מודבקות ולא מצולמות מצאתי בעובדה שעל תוכנית ת/1 מתנוססות רק חתימותיהם של שרה, של אמציה ברעם ושל הנתבע. לו רצו הנתבעים לזייף את חתימות מי מבעלי הדירות בבית סביר כי היו עושים כן גם ביחס לחתימת וקסלר, שכן אין חולק כי גם היא חתמה על תוכנית נ/1 כמו יתר בעלי הדירות בבית. מעיון בתוכנית ת/1 עולה כי חתימתה אינה מופיעה בה. בהינתן שהחתימות על גבי תוכנית ת/1 היו מועתקות/מצולמות או מזויפות, לא ניתן כל הסבר אשר יניח את הדעת איזה עניין היה לנתבעים להעתיק ולזייף רק את חתימת שרה ולא את חתימת וקסלר.

54. לאור האמור, שוכנעתי כי החתימה "שרה אשכולות" ע"ג תוכנית ת/1 מקורית ולא מועתקת או מצולמת.

זהות החותם בשם שרה-

55. שרה טענה בתצהיר עדותה הראשית כי היא מעולם לא חתמה על תוכנית הבנייה ת/1 וגם לא הסמיכה צד שלישי כלשהו, לרבות בעלה איתמר, לחתום על התוכנית או להתחייב בשמה לתוכנית. לטענתה, משנקבע בחוות הדעת כי איתמר חתם על תוכנית ת/1 בשמה ללא הרשאה ממנה, לא ניתן לחייבה בהסכמתו.

56. מתצהיר עדותו הראשית של איתמר עלה כי החתימות של שרה ושל האדריכל המתנוססות על גבי תוכנית ת/1 מזויפות, וכי מעולם לא הוצגה בפניו או בפני שרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התוכנית. עדותו לא כללה כל הסבר הכיצד מתנוססות חתימות מקוריות שלו על גבי תוכנית ת/1, כפי שנקבע באופן חד משמעי בחוות דעת המומחית.

57. מתצהיר עדותו הראשית של האדריכל אריאל קאלימי עלה כי הבקשה להיתר בנייה שהגישו הנתבעים הוגשה רק בשנת 2020, וכי בשל טעות סופר שורבב תחת הכותרת "המבקש" שמה של שרה כמבקשת, אף על פי שהיא חזרה בה מרצונה לבנות קודם לכן. לטענתו, בתוכנית ת/1 משנת 2018 זויפה חתימתו.

58. למשמע עדויות הצדדים לא מצאתי לקבל את גרסת התובעות בדבר זיוף חתימת שרה, כפי שיפורט להלן: **ראשית**, המומחית קבעה באופן חד משמעי כי החתימות המתנוססות על גבי תוכנית ת/1 מקוריות ואינן מזויפות, (הן אינן הדבקות ואינן צילומים), חוות דעתה לא הופרכה ולא נסתרה, ודי בכך כדי לקבוע כי החתימות אינן מזויפות. **שנית**, גרסתו של האדריכל בדבר טעות סופר שנפלה בפירוט שם המבקש בתוכנית ת/1 חלשה, שכן מעיון בתוכנית עולה כי לכל אורכה, ולא רק בפרוט שם המבקש, התוכנית מדגימה את הבנייה שביקשה שרה לבנות. קרי, לא רק ששם המבקש כולל את שרה, אלא שגם בגוף הבקשה נכללת ומודגמת הבנייה שביקשה שרה להוסיף ולבנות. **שלישית**, עדות האדריכל לא הייתה משכנעת. במענה לשאלות שהופנו אליו במסגרת חקירתו הנגדית הוא השיב כי כל התוכניות נערכו על ידו, אך חרף זאת הוא לא זכר האם החתים את שני הצדדים יחד או בנפרד, הוא לא זכר מתי התקיימה הפגישה שלו עם הנתבע ועם איתמר, הוא לא ידע להסביר כיצד מופיעות חתימות נוספות לחתימת נתבע 1 על גבי תוכנית ת/1, הוא לא זכר אם הוא הגיש את תוכנית ת/1 לעירייה, ולא זכר האם אמציה ברעם חתם על תוכנית ת/1 בנוכחותו. התרשמתי כי העד נמנע ממתן תשובות כל אימת שהללו יכולות היו לפעול לחובת מש' אשכולות. **רביעית**, האדריכל קאלימי אישר בעדותו כי הגיע לדירת הנתבעים ביום שבת כדי לנסות להחתים אותו על מסמכים, ראו עמ' 4 לפרוטוקול שורות 41-46. עדותו זו סותרת את עדות איתמר בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 4-7 שם טען האחרון כי האדריכל לא הגיע אל הנתבעים ביום שבת כדי להחתים אותם על התוכניות. **חמישית**, האדריכל קאלימי העיד כי שרה חתמה בעצמה על התוכנית שערך והגיש בשנת 2016, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 33-35. עדותו זו לא עולה בקנה אחד עם קביעתה החד משמעית של המומחית בחוות דעתה ובתשובותיה לשאלות ההבהרה שמהן עלה כי גם על תוכנית נ/1 משנת 2016 חתם איתמר, ראו תשובותיה של המומחית לשאלות ההבהרה מיום 27.7.23. סתירה זו מפחיתה אף היא מאמינות עדותו של העד קאלימי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. לאור האמור, שוכנעתי כי איתמר חתם בשם שרה על התוכניות.

האם חתימת איתמר אשכולות יכולה לחייב את שרה -

חזקת ההסכמה-

60. האיזון הראוי בין תפיסת הנישואין כחיי שיתוף, לבין שימור הזהות הנפרדת והאוטונומיה הכלכלית של הפרט בתוך מוסד הנישואין, מצא את מקומו בשיטת המשפט שלנו בדמות חזקת השיתוף. על פי הגישה המקובלת, השיתוף בנכסים משפחתיים מובהקים - ו"דירת המגורים היא נכס משפחתי מובהק" (רע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו רומי, פ"ד נו(6) 175, פס' 10 לפסק דינה של השופטת שטרסברג-כהן (2002) - מתגבש במועד בו מתמלאים תנאי המסגרת השיתופית. הללו הם "ניהול אורח חיים תקין ומאמץ משותף" (ע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 (1995); רע"א 8791/00 שלם נ' טוינקו בע"מ, פ"ד סב (1) 165, פס' 33 לפסק דינו של הנשיא ברק (2006). (להלן: "פרשת שלם"). מכאן ששיתוף בין בני זוג אינו פוגע באוטונומיה האישית של כל אחד ואחת מהם.

61. לפיכך, עצם חיי השיתוף לא יוצרים שליחות, כמשמעותה בחוק השליחות, התשכ"ה-1965 (אהרן ברק חוק השליחות 64 (כרך א', 1996); כמו כן, עצם חיי השיתוף לא יוצרים שותפות בין בני הזוג, כמשמעותה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975. מערכת דינים זו לא חלה על שותפות בזכויות ובחובות שאינה שותפות מסחרית (מ. דויטש קניין 484 (כרך א', 1997). מטרות הלכת השיתוף נבדלות ממטרות הדין המסחרי הרגיל (פרשת עצמון, בעמ' 447).

62. מכאן גם, שחזקת ההסכמה בין בני זוג השותפים בדירה, לא יכולה להוות מכשיר לגריעה ממצבת הנכסים של כל אחד ואחד מהם באופן שאין האחד יכול בחתימתו לחייב את האחר בביצוע עסקת מכר או שכירות.

63. לא כך הוא לעניין הסכמת בני זוג לשינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה, פעולות אלו לא מהוות העברת זכויות קניינית להן טעונה הסכמה מפורשת של בעל הדירה הרשום בלשכת רישום המקרקעין. למסקנה זו אפשר להגיע גם מהוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי הקובעות כי בני זוג הרשומים שניהם כבעלי הדירה, הגם שהם נחלקים בדעותיהם באשר לסוגיה כלשהי העומדת להכרעה בבית המשותף, אינם זכאים ליותר מדעה אחת ביחס לרכוש המשותף, ועליהם לגבש בעניינים אלו דעה אחת. ככל שהעניין נוגע להחלטות המתקבלות בבית המשותף – והחלטה מכוח סעיף 71ב(א)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היא במובהק החלטה שכזאת – קולם צריך להיות אחד, ראו בעניין את הדברים שנקבעו בתיק מפקח (עכו) 109/06 **עברי נ' ברונפמן**, פס' 9 לפסק דינה של המפקחת וינברגר (כתוארה אז) (נבו, 12.8.2007). (להלן: "פס"ד עברי").

64. לא רק ניסיון החיים מלמד כי לבני הזוג אין אפשרות להביע דעות סותרות בעניינים המתייחסים לרכוש המשותף באופן שחתימתו של אחד מהם מחייבת את השני, אלא שהדבר עובר כחוט השני גם בפסקי הדין ובחוק, ראו בעניין, לדוגמה, תיק מפקח (חי') **צרפתי נ' אלוש** (נבו 11.1.2011). (להלן: "פס"ד צרפתי"); וכן חוק המקרקעין המתייחס לאמור באופן מפורש בקבעו בסעיף 13 לתקנון המצוי, החל על הבית, כי:

"13. (א) ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים, אך לפי דרישת רבע לפחות מבעלי הדירות הנוכחים תתקיים הצבעה בקלפי.

(ב) בהצבעה זכאי בעלה של כל דירה לדעה אחת".

65. מכאן, שלהבדיל מהפרזומפציות שהובאו לעיל, לפיהם חיי השיתוף אינם יוצרים שליחות בכל הנוגע להקניה ולוויתור על הקניין, הרי שפרוצדורת ההצבעה בבית משותף כרוכה בשליחות. דיני השליחות הם המסד לניהול התקין של הבית המשותף. ראו בעניין גם את הוראת סעיף 14 לתקנון המצוי הקובעת:

"14. (ד) היה לדירה יותר מבעל אחד, ימנו הבעלים אחד מהם, או אדם אחר, כבא-כוחם באסיפה הכללית".

מהסעיף עולה כי בהחלטות בהם נדרש בחוק שיעור הסכמה של בעלי דירות בבית, ממונה לדירה שהבעלות בה היא משותפת נציג אשר אמור להביא דעה אחת בשם כל בעלי הדירה. מכאן ש"בעליה של דירה, יהא מספרם אשר יהא, צריכים להגיע להסכמה ולגבש לעצמם דעה אחת" (פס"ד עברי, בפס' 9).

וידגש, "החלטה יכולה להיות על גבי פרוטוקול מהאסיפה הכללית, והיא יכולה גם להיות על גבי מסמך בחתימת בעלי הדירות שבו נתנו את הסכמתם להרחבה" (איזנשטיין, בעמ' 236).

66. מכאן שכאשר מדובר בכמה בעלים בדירה אחת, בין שמדובר בבני זוג בין שמדובר בבעלים משותפים שאינם בני זוג, יש לראות בכל אחד מהם כמי שוויתר על מלוא האוטונומיה הקניינית הקנויה לו בהתייחס להחלטות המתקבלות לגבי הרכוש המשותף. זאת, הן לאור קביעת המחוקק בסעיפים רבים בפרק הבתים המשותפים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובתקנון המצוי, שהוא חלק ממנו כי דירה אחת מדברת בקול אחד, והן מהיקש מהדברים שנקבעו ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994), שנכון להחלים כאן בשינויים המחויבים:

"הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה . . . הויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין . . . זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית"."

67. את חזקת ההסכמה שבין מספר יחידים השותפים בבעלות בדירה אחת מכתיבה לא רק פרשנות לשונית של החוק אלא גם תכליתו. תיקון 18, שבגדרו תוקן סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, בא אל העולם כדי למנוע את סחטנות המיעוט בבית המשותף:

"עז לחקיקתו של התיקון, בעל דירה אשר ביקש להרחיב את דירתו היה נתון לחסדיהם של כל בעלי הדירות בבית, ללא יוצא מן הכלל, אשר לעיתים סרבו להעתר לבקשת שכנם להרחיב את דירתו ממניעים בלתי סבירים, ולעיתים נצלו את מצוקת בעל הדירה והציבו תנאים סחטניים למתן הסכמתם . . . זכות הוטו של המיעוט נבעה מן העיקרון המקודש שאין לפגוע או לשלול זכות קניינית של אדם ללא הסכמתו, גם כאשר הפגיעה בזכות מיטיבה עם אחר וגם כאשר זכותו הקניינית מצומצמת בהיקפה. לכן, נקרא המחוקק להביא לתיקון החוק" (איזנשטיין, בעמ' 211).

68. וכן. בית המשפט, לאחר שבחן את הוראות תיקון 18 לאור חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, קבע כי הוא עומד בתנאי פסקת ההגבלה (ת"א (שלום ת"א) 45652/88 שטנג נ' מינצר, פ"מ התשנ"ח(4) 221 (1995). **"תיקון 18 נועד מעיקרו לאפשר לרוב להחליט על הוצאת שטח מסויים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה פלונית לשם הרחבתה, חרף התנגדות המיעוט" (איזנשטיין, בעמ' 218).**

69. לטעמי, המדיניות השיפוטית הראויה לעניין חזקת ההסכמה בין מספר יחידים השותפים בדירה מזה, לאור מנגנוני האיזון עם זכויותיהם הקנייניות מזה, היא שיש לראות בבעל דירה שנתן הסכמה להרחבת דירה, לבניית מעלית, להתקנת התאמות לאדם עם מוגבלות וכיוב', כמי שנתן הסכמתו על דעת בעל הדירה האחר בבית, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. יתירה מכך, בחוק השליחות תשכ"ה-1965 נקבע בסעיף 3(א) כי: "השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל-פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם". הפסיקה הכירה במונח "הסמכות הנחזית" כחלק אינטגרלי של דיני השליחות וקבעה כי: "השליחות היא תופעה אובייקטיבית. היא איננה תופעה סובייקטיבית המותנית ברצונו של השולח. לכן, אם השולח יוצר מצג אובייקטיבי של הרשאת השלוח כלפי הצד השלישי, הרי שרואים את פעולת השלוח כפעולת השולח (שלוחו של אדם כמותו)". ... מקום בו קיים מצג אובייקטיבי של הרשאה לבצע פעולה מסוימת אף-על-פי שהשולח לא הסמיך את השלוח לבצע פעולה זו, הרי שאין חריגה מהרשאה. בהיעדר חריגה מהרשאה ממילא אין תחולה לדיני החריגה מהרשאה... לכן אם צד שלישי סביר היה יודע או יכול היה לדעת כי התנהגות השולח אינה מקימה מצג של הרשאה, הרי שאין הרשאה. לעומת זאת, אם הצד השלישי הסביר היה גורס כי אכן מתוך התנהגות השולח כלפיה קיימת הרשאה מהשולח לשלוח לבצע פעולה משפטית מסוימת, הרי שההרשאה שרירה וקיימת".

ובהמשך-

"אם צד שלישי סביר היה מסיק מהתנהגות השולח כי השלוח רשאי לבצע את אותה פעולה משפטית אחרת, הרי שקמה התחייבות ישירה בין השולח לבין הצד השלישי. מובן כי במערכת היחסים הפנימית בין השולח לשלוח אפשר שאירעה הפרה חוזית, שאז "זכאי השולח לתרופות הניתנות בשל הפרת חוזה" (סעיף 9(א) לחוק השליחות). לעומת זאת, אם הצד השלישי הסיק מתוך התנהגות השולח כי השלוח רשאי לבצע פעולה משפטית, אולם צד שלישי סביר לא היה מסיק זאת, הרי שאין מקום להכרה ביחס הישיב שבין השולח והצד השלישי", ראו ע"א 1286/90 בנק הפועלים בע"מ נ' ורד הלבשה (נבו 29.12.94)

71. בפסק הדין בעניין ע"א 7654/07 גרשון מלך ברקוביץ נ' דוד קורין (נבו 11.8.2010), נקבע כך: "בהתאם להלכה הפסוקה, מאז נחקק חוק השליחות, תשכ"ה-1965, הוחלפה על דרך הכלל הלכת "השליחות הנחזית" – המקימה מניעות כלפי הטענה כי השלוח פעל בחוסר הרשאה – בקיום שליחות של ממש, על אף חוסר ההרשאה. כלומר, כל זמן שנהג השולח כלפי צד שלישי כאילו לשלוחו הרשאה – התקיימה שליחות, ופעולות השלוח יחייבו ויזכו את השולח) סעיף 3(א) לסעיף 3(א); א' ברק, חוק השליחות - כרך א (1996), עמ' 620 ואילך; ע"א 1286/90 בנק הפועלים בע"מ נ' ורד הלבשה, פ"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מח. 813, 799 (5) במצב דברים זה, סבורני שהתנהגות קורין (השולח) כלפי הרוכשים, והמסמכים עליהם חתם (מכתבי ההרשאה וייפוי הכוח), אכן יצרו מצג כי עו"ד שפטניצקי הוא שלוחו של קורין הפועל בהרשאה, מבלי שניתנה אינדיקציה לכך שהוא חורג מהרשאתו. משכך, כמה שליחות מלאה אל מול הרוכשים".

72. אבחן להלן האם אכן נוצר לנתבעים מצג ממנו היו יכולים להניח כי שרה הסמיכה את איתמר לפעול ולחתום בשמה, והם הייתה להם אינדיקציה שאיתמר חורג מהרשאתו.

המומחית ציינה מפורשות כי מבדיקת מסמכים רבים שהועברו לעיונה עלה נוהג ולפיו איתמר חתם "שרה אשכולות" על מסמכים רבים תחתיה, וכי ביחסים שבינה לבין בעלה איתמר היה קיים נוהג ולפיו איתמר ייצג אותה בכל העניינים הקשורים לדירה וחתם תחתיה על המסמכים, תוך שהוא חותם את חתימתה כאילו נחתמה על ידה.

לכך יש להוסיף את העובדה ששרה אישרה בחקירתה הנגדית כי מעולם לא פגשה את הנתבע, ולא יצרה עמו כל קשר מאז ירשה את הדירה, למעט אירוע נקודתי אחד לפני שנים רבות שהתייחס לסוגיית חניה, זאת חרף העובדה שמחומר הראיות עלה כי היא והנתבע הגישו תוכניות בנייה משותפות והתעתדו לבצע בנייה משותפת בתחום החלקה.

מעדות הנתבע אשר לא נסתרה, עלה כי איתמר נהג להביא אליו את המסמכים כשהם כבר חתומים בחתימה "שרה אשכולות" שנחתמה על ידו, והוא לא נהג לחתום את חתימתה בנוכחות אחרים, ועל כן לא היה מה שידליק אצל הנתבעים נורה אדומה.

73. וכן, חרף העובדה שהמומחית קבעה באופן חד משמעי כי התוכנית נחתמה על ידי איתמר בכתב ידו תוך שהוא חותם אשכולות שרה תחתיה, איתמר המשיך לטעון כי הוא לא חתם על התוכנית ת/1, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 4-7. חוות דעתה של המומחית לא הופרכה, ומוצאת אני לקבוע שהיא אמינה עלי. חרף המצגים שהציג איתמר לא נסתרה מסקנת חוות הדעת ולפיה איתמר חתם את חתימת אשתו כמסכימה על גבי תוכנית ת/1.

74. אציין גם כי שרה לא טרחה להתייבב לכלל הדיונים שהתקיימו בתיק, והיא התייבבה רק לחלקם. מנגד, איתמר התייבב לכל הדיונים. האמור מצביע על כך שאיתמר היה המוציא והמביא ביחס לדירה, בידיעתה של שרה. העובדה שגם בניהול ההליך סמכה שרה על איתמר ואף לא טרחה להתייבב לאחד או יותר מהדיונים מלמד על כך שהתנהלותו הייתה בידיעתה ובהסכמתה. לו סברה שרה כי איתמר זייף את חתימתה על גבי תוכנית ת/1, סביר כי לא הייתה סומכת עליו לייצגה בהליך, ואולי אף הייתה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מגישה נגדו תלונה במשטרה, מה שלא נעשה, וראו נספח י"ב לכתב התביעה שם צורף אישור בדבר הגשת תלונה למשטרת ישראל נגד הנתבעים בדבר זיוף חתימות על גבי תוכנית ת/1.

75. למשמע עדות האדריכל קאלימי שוכנעתי כי אף האדריכל מטעם שרה טעה לחשוב ששרה בעצמה חתמה על תוכנית נ/1, מה שנמצא כלא נכון כמפורט בחוות הדעת באופן חד משמעי. ויוטעם, אם האדריכל מטעם שרה טעה לחשוב ששרה בעצמה חתמה על המסמכים אך טבעי הוא שהנתבעים חשבו כך וסברו כי חתימת השלוח (איתמר) מחייבת את השולחת (שרה).

76. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי בנסיבות המפורטות חתימתו של איתמר על המסמכים בשם שרה מחייבת את שרה.

האם ניתן היתר בנייה והאם פקע-

77. לכתב התביעה צורף כנספח י"ג, אישור בתנאים לבקשה להיתר בנייה שהגישו הנתבעים. מעיון באישור עולה כי לנתבעים ניתן אישור בתנאים לבקשה להיתר בנייה אשר כולל, בין היתר, המצאת החלטת ערכאה קניינית. האמור שולל את טענות התובעות בדבר בנייה ללא היתר. נהיר כי בהינתן שהנתבעים ימלאו אחר תנאי ההיתר וכן בכפוף לכך שיקבלו הסכמת ערכאה קניינית, יהיו רשאים להוציא היתר בנייה ולבנות מכוחו.

78. אשר לטענת התובעות כי תוקפו של האישור בתנאים פוקע לאחר שנתיים מיום הינתנו, עניין הוא למוסדות התכנון לענות לכך. לאור האמור, ככל שהנתבעים ישלימו את התנאים שפורטו באישור בתנאים, הם יהיו רשאים לבנות בהתאם להיתר הבנייה.

79. משקבעתי כי קיימת לנתבעים הסכמתם של מר ברעם ושל שרה, ומשאין חולק על כך שוקסלר חתמה על תוכנית נ/1 שכללה הקמת מחסן בדירת הנתבעים, אשר זהה למחסן שהוגש והתבקש בתוכנית ת/1 (עליו חתומה וקסלר), ומשלא הוכח כי היא חזרה בה מהסכמתה לבניית המחסן או שהייתה רשאית לעשות כן, מוצאת אני לקבוע כי קיימת לנתבעים הסכמה של כל בעלי הדירות בבית לבניית המחסן.

פינוי פסולת -

80. לכתב התביעה צורפו תמונות רבות המדגימות מיטלטלין רבים אשר הונחו בשטח הרכוש המשותף, על פי הנטען, על ידי הנתבעים. לא הוכחה ולא נסתרה טענת התובעות כי מיטלטלין אלו הונחו על ידי הנתבעים. טענת התובעות גם קיבלה חיזוק בעדותו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/14/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אמציה ברעם, שהובא לעדות כעד מטעם ההגנה. בעדותו העיד העד כי קיימים במקום חומרי בנייה, חומרי עבודה ומכשולים נוספים. ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול. עדות זו לא נסתרה.

81. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעים לסלק בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין כל מיטלטלין שאינו נדרש לצורך עבודות הבנייה שהם מתעתדים לבצע, ולסלק את כל המיטלטלין שהניחו ברכוש המשותף בתוך 30 יום מיום סיום עבודות הקמת השלד של הבנייה מושא ההליך. סייג לאמור הצבת פיגומים ככל שיידרשו לצורך הבנייה והעמדת חומרי בנייה באזור אחד בלבד ברכוש המשותף למשך זמן העבודות.

סוף דבר -

82. התביעה נדחית ברובה.

83. אני מאפשרת לנתבעים לבנות את הממ"ד והמחסן מושא ההליך בהתאם לאישור בתנאים שקיבלו ובתנאי שיקבלו היתר בניה כדין.

84. אני מחייבת את הנתבעים לפנות פסולת ומיטלטלין שהציבו ברכוש המשותף בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

הוצאות ההליך -

85. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו ([ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין](#), בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); [רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ](#), בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

86. [תקנה 151\(א\) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט](#) (2018) (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" ([תקנה 151\(ב\) לתקנות](#)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/14/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

87. [תקנה 152](#) לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

88. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות: עלות חוות דעת המומחית, זמן בטלת הנתבעים בגין כמות הדיונים הרבה שהתקיימו, אי קבלת ממצאי חוות הדעת שהיו ברמת וודאות גבוהה ע"י איתמר ונעמי, ומנגד לכך שהתביעה התקבלה בחלקה, לעניין פינוי הפסולת והמיטלטלין, אני מחייבת את התובעות, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת הנתבעים בסך כולל של של 5,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי התובעים, ביחד ולחוד, לנתבעים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום יז' בתמוז התשפ"ד (23.7.24).

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין